

Karteikarten Organstreitverfahren — Prüfungsschema Art. 93 I Nr. 1 GG

9 Karten zum Selbstabfragen — Staatsorganisationsrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Was prüft man unter I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts?

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet nach Art. 93 I Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5 BVerfGG über die Auslegung des Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch das Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind. Das Verfahren richtet sich nach den §§ 63 ff. BVerfGG. Zu prüfen ist zugleich, ob es sich um eine Verfassungsrechtsstreitigkeit handelt — bei einfachrechtlichen Streitigkeiten sind die Fachgerichte zuständig.

KARTE 2 / 9

Zulässigkeit — 1. Beteiligtenfähigkeit (§ 63 BVerfGG, Art. 93 I Nr. 1 GG): Was ist damit gemeint?

Antragsteller und Antragsgegner können nach § 63 BVerfGG der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung sein sowie die im Grundgesetz oder in den Geschäftsordnungen des Bundestages und des Bundesrates mit eigenen Rechten ausgestatteten Teile dieser Organe. Weil Art. 93 I Nr. 1 GG weiter gefasst ist und auch „andere Beteiligte“ erfasst, ist § 63 BVerfGG nach h. M. verfassungskonform erweiternd zu lesen: Beteiligtenfähig sind daher auch Fraktionen, einzelne Abgeordnete (eigene Rechte aus Art. 38 I 2 GG) und Organteile wie Ausschüsse oder Untersuchungsausschüsse.

KARTE 3 / 9

Zulässigkeit — 2. Politische Parteien als „andere Beteiligte“: Was ist damit gemeint?

Politische Parteien sind im Organstreit beteiligtenfähig, soweit sie ihren verfassungsrechtlichen Status aus Art. 21 GG geltend machen — etwa das Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb. Machen sie dagegen eine Verletzung von Grundrechten wie jedermann geltend, ist die Verfassungsbeschwerde die richtige Verfahrensart.

KARTE 4 / 9

Zulässigkeit — 3. Tauglicher Streitgegenstand (§ 64 I BVerfGG): Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist eine Maßnahme oder ein Unterlassen des Antragsgegners mit rechtserheblicher Wirkung, das heißt eine Handlung, die geeignet ist, die Rechtsstellung des Antragstellers zu beeinträchtigen. Bloße Rechtsansichten, Absichtserklärungen oder politische Meinungsäußerungen ohne rechtliche Außenwirkung genügen nicht; ein Unterlassen ist nur tauglich, wenn eine verfassungsrechtliche Handlungspflicht des Antragsgegners in Betracht kommt.

KARTE 5 / 9

Zulässigkeit — 4. Antragsbefugnis (§ 64 I BVerfGG): Was ist damit gemeint?

Der Antragsteller muss geltend machen, dass er oder das Organ, dem er angehört, durch die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist. Es genügt — wie bei § 42 II VwGO — die Möglichkeit einer Verletzung eigener organschaftlicher Rechte; das Recht muss verfassungsrechtlicher Natur sein, eine bloße Geschäftsordnungsposition reicht für die Rechtsverletzung nicht aus. § 64 I BVerfGG erlaubt zugleich die Prozessstandschaft: Ein Organteil kann Rechte des Organs, dem er angehört, im eigenen Namen geltend machen.

KARTE 6 / 9

Zulässigkeit — 5. Form und Frist (§§ 23 I, 64 II, III BVerfGG): Was ist damit gemeint?

Der Antrag ist schriftlich zu stellen und zu begründen (§ 23 I BVerfGG); nach § 64 II BVerfGG ist die Bestimmung des Grundgesetzes zu bezeichnen, gegen die die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung verstößt. Der Antrag muss binnen sechs Monaten gestellt werden, nachdem die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung dem Antragsteller bekannt geworden ist (§ 64 III BVerfGG); es handelt sich um eine nicht verlängerbare Ausschlussfrist.

KARTE 7 / 9

Zulässigkeit — 6. Rechtsschutzbedürfnis: Was ist damit gemeint?

Regelmäßig mit der Antragsbefugnis indiziert. Es fehlt, wenn der Antragsteller sein Ziel auf einfacherem Weg erreichen kann oder wenn sich der Streit erledigt hat, ohne dass ein Fortsetzungsinteresse — insbesondere Wiederholungsgefahr oder ein Interesse an der Klärung einer grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Frage — fortbesteht.

KARTE 8 / 9

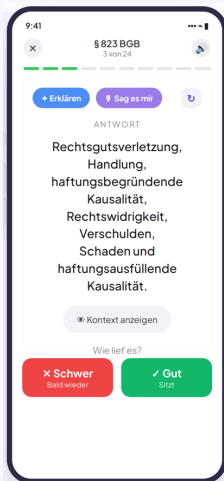
Begründetheit — 1. Bestehen des geltend gemachten Rechts: Was ist damit gemeint?

Zunächst ist durch Auslegung der einschlägigen Verfassungsnorm zu bestimmen, ob dem Antragsteller das behauptete Recht überhaupt zusteht und wie weit es reicht — etwa das Frage- und Informationsrecht des Abgeordneten aus Art. 38 I 2 GG in Verbindung mit Art. 20 II 2 GG oder die Rechte des Bundestages gegenüber der Bundesregierung.

KARTE 9 / 9

Begründetheit — 2. Beeinträchtigung durch den Antragsgegner: Was ist damit gemeint?

Die Maßnahme oder das Unterlassen muss dieses Recht tatsächlich verkürzen. Bei Unterlassen ist zu prüfen, ob den Antragsgegner eine verfassungsrechtliche Pflicht zum Handeln traf.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.